Escrito Nro: 108404

PROMUEVE DEMANDA DE ALIMENTOS.

Tribunal de Familia.

Señor Juez:

ITALO GERARDO PASCUTTINI, abogado, matrícula profesional Nº 2814, casillero de notificaciones Nº 484, constituyendo domicilio procesal en calle Patricias Argentinas Nº 438, de esta ciudad, ante V.S. respetuosamente comparezco y digo

I- PERSONERIA Y DOMICILIO.

Que concurro en nombre y representación de la **Sra. BELASQUES BRENDA ESTEFANIA, DNI N° 31.126.687**, en nombre y representación de su hija menor **AGUSTINA JAZMIN ALBERTO BELASQUES, DNI N° 53.859.047**, con domicilio real en calle la Mendieta Nº 86, 330 Viv, Alto Comedero, de esta ciudad.

Que conforme lo acredito, con copia debidamente juramentada, soy apoderado de la **Sra. BELASQUES BRENDA ESTEFANIA**, según Poder General para Juicios y/o Trámites Administrativos otorgado mediante Escritura Publica No. 28 cuyas demás calidades personales constan en los mencionados instrumentos notariales. Solicito a V.E. se me conceda la debida participación de ley. Téngase Presente.-

II- OBJETO.

Que en el carácter invocado vengo por este acto a iniciar **JUICIO SUMARISIMO POR ALIMENTOS** en contra del ***Sr. CARLOS FERNANDO ALBERTO, DNI N° 28.250.037, CUIL 20-28250037-0,*** padre de la menor antes nombrada, con domicilio real en calle **San Lorenzo Nº 993, del Barrio Alto Mariano Moreno, de esta ciudad,** a fin de que V.S. oportunamente se pronuncie condenándolo a pagar a favor de la menor indicada una mensualidad alimentaria por períodos adelantados, y a partir de la interposición de la demanda, cuyo monto fijará V.S. prudencialmente, estimando esta parte en un 30% de lo que percibe como dependiente de la **Empresa VALLE FERTIL S.A. con domicilio en calle San Martin Nº 836, de la Localidad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, CUIT 30685709410**, todo ello en virtud de los hechos y el derecho que a continuación paso a exponer, con costas a cargo del accionado. Conste.-

III- HECHOS Y FUNDAMENTOS.

Que de la relación de hecho que mantenía con el Sr. Alberto Carlos Fernando, nació la menor AGUSTINA JAZMIN ALBERTO BELASQUES, DNI N° 53.859.047, conforme surge de la partida de nacimiento agregada en autos. Sin ánimo de exponer los motivos, la situación se tornó intolerable, separándonos de manera definitiva.

Que la menor actualmente se encuentra conviviendo conmigo, conforme surge del certificado de residencia y convivencia que adjunto.

Que la Alimentación de los menores en cuestión significa un gasto considerable de dinero durante el mes. Dichos gastos se efectúan en la compra de útiles escolares, así como pasajes y viáticos entre otros.

En ese sentido cabe considerar que el gasto de los niños, como es lógico suponer, se irá incrementando con el transcurso del tiempo; tomando en cuenta que por razones de haberme abocado al cuidado de la niña de forma exclusiva, sostengo de forma muy limitada los gastos en educación, alimentación y vestimenta para mis hijas.

Por todo ello, peticiono la fijación de una cuota alimentaria acorde con las necesidades de mis niños, la cual no deberá ser inferior al 30% de los haberes que percibe el demandado como dependiente de la empresa Valle Fértil, salvo criterio más elevado que estime su señoría.

III.1.- De la Vivienda desalojada.

Que la pareja convivía en la Planta Alta, de un inmueble ubicado en calle San Lorenzo Nº 993, del Barrio Alto Mariano Moreno, de esta ciudad y que presuntamente dicha propiedad era del abuelo paterno de la menor, que residía en el mismo pero en la Planta Baja.

Que, manifiesta mi mandante, que la pareja ya venía alquilando por diferentes barrios de esta ciudad durante los más de ocho años de relación que tenían, y convencida por las promesas del padre de la menor, de una vivienda agradable, deciden construir en la Planta Alta de la casa del abuelo paterno de la menor.

Que, a fines del mes de marzo del corriente año, la Sra. Belasques decide tomarse unos días de licencia (vacaciones) manifestándole al padre de la menor que se iba a casa de su madre que residía en Barrio Alto Comedero y que el mismo conocía el lugar. Adjunto exposición policial formulada ante la Seccional Comisaria Nº 30.

Que, sin mediar contemplación alguna el Sr. Alberto (padre de la nena) conjuntamente con el abuelo paterno decidieron, inhumana e injustamente, desalojar las pertenencias de la madre de su nena enviándoselas parte de ellas a la casa de la abuela materna y desamparándolas a mi mandante y su hija. Se realizó la denuncia penal correspondiente antes la Seccional Nº 30 y el Centro Nº 2 de atención a la víctima de violencia familiar y de género.

En este sentido, del art. 659 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) surge que la vivienda es parte del concepto de obligación alimentaria, comprendida en la noción de manutención y asistencia. Ello, porque debe ser concordado con lo establecido en el art. 541 del CCCN en cuanto dispone que "La prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondientes a la condición del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las posibilidades económicas del alimentante. Si el alimentado es una persona menor de edad, comprende, además, lo necesario para la educación". Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido y la vivienda (…)". En el mismo sentido se explaya el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Afirma KEMELMAJER DE CARLUCCI que la vivienda es uno de los rubros que el progenitor no conviviente debe cubrir. Y agrega que el progenitor puede garantizarla en especie, con un inmueble habitable de su propiedad, o en dinero, debiendo abonar una suma suficiente como para cubrir los gastos del alquiler (Aut. Cit. Alimentos, T. I, p. 116).

De ello surge el criterio de proporcionalidad en la prestación alimentaria. En este sentido, ***el demandado debe asegurarle el derecho a la vivienda de su hija no conviviente, abonando un porcentaje de los gastos de alquiler y expensas que surjan de dicho contrato, debiendo mantener el nivel de vida de la niña a fin de asegurar su bienestar. Así se deja solicitado a V.E.***

Se aclara que el alquiler no implica la misma vivienda en que se encuentra residiendo la menor, sino que lo que se asegura es la cuota alimentaria a fin de abonar el alquiler de un inmueble que mantenga el nivel de vida de la menor, en las mismas condiciones actuales.

IV- SITUACION ECONOMICA DEL DEMANDADO.

Que el demandado, el padre de la menor Agustina, tiene empleo y por lo tanto se encuentra en condiciones de asistir a la misma, reiterándose que esta parte es la única que viene haciendo los esfuerzos necesarios para afrontar dichas necesidades a pesar de sus limitaciones económicas ya expresadas.

El deber alimentario emergente de la responsabilidad parental va más allá de la situación económica del alimentante, debiendo tenerse en cuenta su aptitud para procurarse mayores ingresos y para arbitrar las medidas necesarias para hacerlo efectivo.

Este deber es mucho más estricto que el existente entre los parientes y ello se traduce no sólo en la obligación de proveer lo atinente a su asistencia integral, sino también en la necesidad de realizar todo los esfuerzos a los fines de su acabado cumplimiento.

Entre los parámetros útiles para la determinación cuantitativa de la cuota alimentaria han de valorarse -entre otros- el trabajo desarrollado por cada uno de los progenitores y aquel que podrían desarrollar acorde a su edad, capacitación, educación y experiencia; los bienes de capital productivos o no que cada uno posea, su estado de salud, sus posibilidades efectivas de lograr ingresos, y la demanda generada por la atención de sus propias necesidades (conf. Bossert, "Régimen jurídico de los alimentos", Astrea, 1993, página 184).

Sin embargo, para estimar la contribución exigible a quien detenta la tenencia de la menor, deben considerarse los aportes en especie que efectúe y que posean significación económica, tales como proporcionar y mantener la vivienda -propia o arrendada-, así como la atención y los cuidados brindados al menor en sus múltiples requerimientos cotidianos. Ello es así pues tales factores importan una inversión de tiempo al que debe atribuirse valor, pues de otro modo pudo haber sido dedicado a la realización de actividades lucrativas (conf. CNCiv., Sala "C", 08/02/88, ED 128-309; id., Sala "E", 28/04/86, R. 21.703; Bossert, ob. cit., página 185), o bien porque esas mismas tareas pudieron encomendarse a terceros remunerados. Sin perjuicio de tener en cuenta los diversos gastos menores que diariamente debe efectuar quien detenta la tenencia de su hijo (CNCiv., Sala "F", 17/05/88, R. 34.887, entre otros).

V- DE LA PROCEDENCIA DE LA MEDIDA.

El derecho alimentario de los niños tiene fundamento legal en el C.C.y C., pero su razón primaria involucra de manera directa un derecho humano" de enorme importancia para los niños, niñas y adolescentes, pues hace a su desarrollo y bienestar integral. (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, "V. A. L. en representación de su hijo menor L. V .V. c/ M.P.E. y otros | acciones de filiación-contencioso", 06/04/16. MJ-JU-M-99340-AR|MJJ99340).

Es un caso en que la jerarquía constitucional de los Tratados de Derechos Humanos es determinante, por eso la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes establece claramente: "La Familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías". (Artículo 7, Ley 26.061).-

Por lo tanto, la presente acción es procedente por cuanto se encuentra amparada y consagrada por el Derecho de Alimentos, prevista no solo por nuestro Código Civil y Comercial en sus arts. 537, sstes. y cctes. y en los arts. 658, sstes y cctes, sino también por diferentes disposiciones de orden Nacional y Tratados Internacionales.

VI- FIJACIÓN DE ALIMENTOS PROVISORIOS.

Atento la verosimilitud del derecho alimentario que asiste a esta parte, el que se acredita con las partidas acompañadas justificantes del vínculo con el demandado, por un lado, y por otro la necesidad impostergable de atender la subsistencia y necesidades mínimas, las que hoy por hoy son materialmente imposibles de satisfacer por carecer de recursos propios, solicito de V.S. se disponga **CON HABILITACION DE DIAS Y HORAS SE FIJE CUOTA ALIMETARIA PROVISORIA** a favor de la menor Agustina Jazmín Alberto Belasques, respetando el porcentaje mínimo estipulado por la ley y la jurisprudencia, estimo que la misma no podrá ser inferior al **30% del ingreso mensual del demandado**, salvo criterio más elevado que estime su señoría.

La jurisprudencia tiene dicho al respecto que: *"La sala C del mismo tribunal decidió que el fundamento de los alimentos provisionales reside en que deben cubrir las necesidades imprescindibles de los beneficiarios y su cuantía depende de la valoración de los elementos de juicio incorporados al momento de su determinación, hasta tanto se llegue a la sentencia definitiva, oportunidad en que cesan -o se transforman en definitivos- por haberse cumplido la condición a la que estaban subordinados" (CNCiv., sala C, 24-2-2004, L. L. 2004-E-281, fallo 107.884).*

A tales fines, solicito a V.S. se libre Oficio, con **HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS,** a la **empresa VALLE FERTIL S.A. con domicilio en calle San Martin Nº 836, de la Localidad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán,** a los efectos de retenerse de los haberes del demandado el 30% del salario y demás emolumentos e ingresos, que perciba el **Sr. ALBERTO CARLOS FERNANDO**, como dependiente de dicha empresa, para que sean depositados en una cuenta judicial a nombre de la Sra. BELASQUES BRENDA ESTEFANIA en representación de su hija.

A su vez, solicito que se libre oficio al Banco Macro a los fines de abrir una cuenta bancaria a nombre de mí parte, para que la firma indicada realice el depósito mensual en concepto de cuota alimentaria.

Fundo esta petición en lo preceptuado por el art. 401 Inc. 2 del C.P.C. y en el art. 544 del Código Civil y Comercial. Se tendrá presente.

VII- DERECHO

Fundo el derecho que me asiste en los arts. 537, sstes. y cctes. y en los arts. 658, sstes y cctes del Código Civil y Comercial de la Nación, en el art. 401 Inc. 2 del C.P.C, en el Interés Superior del Niño consagrado por la Convención Sobre los Derechos del Niño, demás tratados internacionales, doctrina y jurisprudencia que me asisten.

VIII- PRUEBA

Ofrezco la siguiente:

a.) Documental e Instrumental:

1.- Constancias de autos en todo lo que hagan al derecho de mi parte.

2.- Acta de Nacimiento de Agustina Jazmín Alberto Belasques

3.- Dos (2) Copias simples del Documento Nacional de Identidad.

4.- Copia de recibo de sueldo del Sr. Alberto Carlos.

5.- Constancia Policial por Denuncia ante el Centro Nº 2 de Atención a la víctima de Violencia Familiar y de Género.

6.- Exposición Policial Formulada ante la Comisaria Seccional Nº 30.

7.- Constancia de Denuncia Policial de fecha 12/04/21

8.- Poder General para Juicios y Trámites Administrativos debidamente juramentado.

9.- Certificado de Residencia y Convivencia.

Para el caso de desconocimiento de la prueba ofrecida en este capítulo, en subsidio se oficiará a los organismos y/o personas otorgantes para que informen sobre su autenticidad, y vigencia.-

b).- **Oficios**: Se oficie a la Escuela Nº 436, Pilar Bermúdez del Barrio Alto Comedero a efectos de que informe si la menor AGUSTINA JAZMIN ALBERTO BELASQUES, DNI N° 53.859.047, asiste a dicho establecimiento educativo y/o es alumna regular del mismo.

IX- PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

1.- Se me tenga por presentada, por parte y por constituido el domicilio legal indicado.-

2.- Se corra traslado de la demanda.-

3.- Se agregue la prueba ofrecida.-

4.- Se haga lugar al pedido de Alimentos Provisorios.

5.- Oportunamente se dicte sentencia fijándose una cuota alimentaria definitiva a favor de la menor, con expresa imposición de costas. Conste.-

Proveer de conformidad, ***SERÁ JUSTICIA.***

Código Verificador: 0800dc7b9d00660295c8a58ca60e979f497abd73bab45a8da3981d66514a0181

Presentado por: PASCUTTINI, ITALO GERARDO

Archivos Adjuntos:

- Denuncias y Exposiciones.pdf
- Poder Gral. Juicios y Tram. adm.pdf
- Recibo Hab. y DNI y Acta Nac..pdf

expedientes_caratula_365093.pdf

Volver a la vista de trámites

© 2009-2026 Aplicación Web desarrollada por el Departamento de Sistemas y Tecnología de la Información
Poder Judicial de Jujuy - Contacto: sistemas@justiciajujuy.gov.ar